

A. _____, par ses parents B. _____ et C. _____
AI ____/2023

Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud

2023-11-17

Recours contre la décision du 26 octobre 2023

Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
Avenue Edouard-Daples 50
1006 Lausanne

Lausanne, le 17 novembre 2023

Réf. : AI ____/2023

RECOURS

dans la cause

A. _____, né le 20 décembre 2005, domicilié chez ses parents, _____, Vaud,
représenté par ses parents B. _____ et C. _____,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé,

contre la décision du 26 octobre 2023 (réf. AI 756. ____ / API-2023) portant révision d'office du droit à
l'allocation pour impotent.

Mesdames et Messieurs les Juges,

Par la présente, A. _____, agissant par l'intermédiaire de ses parents, recourt contre la décision citée
en référence. Il vous prie de bien vouloir admettre le recours selon les conclusions suivantes.

I. CONCLUSIONS

Principalement :

1. Le recours est recevable et admis.
2. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud du 26 octobre 2023 est annulée et réformée en ce sens que A. _____ a droit à une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er janvier 2024.

Subsidiairement :

3. La cause est renvoyée à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

En tout état de cause :

4. L'assistance judiciaire, limitée aux frais de justice, est accordée au recourant.
5. Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'État.

II. RECEVABILITÉ

1. ***Compétence.*** La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente à raison de la matière et du lieu pour connaître des recours contre les décisions des offices AI (art. 69 al. 1 let. a LAI; art. 57 LPGA; art. 93 LPA-VD).
2. ***Délai.*** Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision. La décision attaquée est datée du 26 octobre 2023 et a été notifiée aux parents du recourant dans les jours qui ont suivi. Le présent recours est formé dans le délai légal.
3. ***Qualité pour recourir.*** Destinataire de la décision, le recourant est atteint par celle-ci et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA). Il agit par ses parents, ses représentants légaux jusqu'à la majorité, puis en qualité de mandataires, avec l'accord de l'intéressé.
4. ***Forme.*** Le recours est écrit, motivé et contient des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

III. FAITS

1. A. _____, né le 20 décembre 2005, a été annoncé à l'assurance-invalidité le 18 octobre 2011 par ses parents en raison de troubles envahissants du développement (TED; CIM-10 F84). Sur la base de l'avis du service médical régional (SMR), l'office AI a reconnu une infirmité congénitale au sens du chiffre 405 (troubles du spectre de l'autisme) de l'annexe à l'OIC, devenue l'OIC-DFI (RS 831.232.211).
2. L'office AI a pris en charge différentes mesures médicales dès le 21 juillet 2011. Il a reconnu au recourant le droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er juin 2011, puis de degré moyen dès le 1er mars 2012.
3. A l'issue de sa scolarité obligatoire, le recourant a intégré le Centre de formation TEM (Transition École Métier) de U. _____, puis il a effectué une orientation professionnelle de trois mois auprès de D. _____, dans le cadre de mesures d'ordre professionnel accordées par l'AI.
4. Le 28 février 2022, les parents ont déposé au nom du recourant deux demandes de prestations AI pour adultes, l'une portant sur une allocation pour impotent, l'autre sur des mesures professionnelles et une rente (réf. AI 756. ____ / DEM-2022).
5. Un rapport d'enquête à domicile a été établi le 23 août 2023. Il constate que le recourant est autonome dans les actes ordinaires de la vie, mais qu'il a besoin d'un accompagnement de 2h50 par semaine pour faire face aux nécessités de la vie.
6. Le 4 décembre 2023 est prévue la communication de l'office AI relative à la formation professionnelle initiale; à la date du présent écrit, le recourant sait toutefois que l'office a l'intention de prendre en charge une formation pratique INSOS dans l'industrie légère.
7. Par décision du 26 octobre 2023, l'office AI a supprimé, dans le cadre de la révision d'office, le droit à l'allocation pour impotent dès le 1er janvier 2024, soit dès le lendemain du dix-huitième anniversaire du recourant [sic: 20 décembre 2023]. Il a qualifié le TSA d'atteinte à la santé psychique et relevé que l'assuré n'avait pas droit à une rente.

IV. DROIT

A. Nature de l'atteinte

1. L'art. 42 al. 3 LAI prévoit que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, au sens de l'art. 38 RAI, est pris en compte pour les personnes vivant à domicile. Pour les personnes atteintes dans leur santé psychique, l'art. 38 al. 3 RAI exige en outre le droit à une rente de l'assurance-invalidité.
2. Le recourant conteste que le trouble du spectre de l'autisme relève de la santé psychique au sens de cette disposition. Il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental d'origine congénitale, reconnu comme tel

par l'office AI lui-même sous le chiffre 405 OIC. L'office AI n'a recueilli aucun avis médical actuel pour qualifier l'atteinte.

3. L'art. 8 Cst. et l'égalité de traitement commandent de ne pas priver sans motif objectif un assuré d'une prestation dont il bénéficiait depuis 2011.

B. Degré d'impotence

4. Aux termes de l'art. 42 al. 2 LAI et de l'art. 37 RAI, l'impotence est moyenne lorsque l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d'une aide régulière et importante pour accomplir au moins quatre actes ordinaires de la vie, ou pour au moins deux actes avec besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.

5. Compte tenu de l'allocation de degré moyen versée depuis le 1er mars 2012, le recourant demande le maintien de ce degré. Le temps d'accompagnement de 2h50 par semaine retenu par l'enquêtrice est contesté comme sous-évalué.

C. Révision

6. L'art. 17 al. 2 LPGA régit la révision d'office. Le seul passage à l'âge adulte ne constitue pas en soi un changement notable des circonstances.

V. MOYENS DE PREUVE

- Pièce 1 : décision du 26 octobre 2023
- Pièce 2 : rapport d'enquête à domicile du 23 août 2023
- Pièce 3 : demandes de prestations du 28 février 2022
- Pièce 4 : communication de l'office AI concernant la formation pratique INSOS
- Offre de preuve : audition des parents; expertise pédopsychiatrique ou psychiatrique.

VI. ASSISTANCE JUDICIAIRE

Le recourant, en formation pratique, ne dispose pas de revenus suffisants. Il requiert l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice (art. 61 let. f LPGA).

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Juges, l'expression de notre haute considération.

Pour A. _____ :

B. _____ C. _____

Lausanne, le 17 novembre 2023

Annexes : mentionnées sous chiffre V (4 pièces)